

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA [2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA](#)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825625-52.2022.8.14.0006

APELANTES: [JUDITE MENDES DE ARAUJO e OUTROS](#)

APELADO: [CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MARIA MENDES](#)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença proferida em Ação de Consignação em Pagamento. A parte apelante pleiteou preliminarmente a concessão do benefício da justiça gratuita. O pedido foi indeferido por esta instância superior, sendo determinada a intimação para o recolhimento das custas recursais (preparo), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, a certidão nos autos atestou a ausência de manifestação e de comprovação do pagamento por parte do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da justiça gratuita e a regular intimação para o pagamento, enseja o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, o que permite ao relator a reavaliação dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso a qualquer tempo.

Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, o recorrente deve comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, salvo nos casos de dispensa legal.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, deve ser facultado à parte o recolhimento das custas; contudo, a inércia do apelante após a devida intimação para o preparo configura a deserção.

A ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade (regular preparo) inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme autoriza o art. 932, inciso III, do CPC/2015.

Diante do não conhecimento do recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A admissibilidade recursal é matéria de ordem pública e o preparo constitui requisito extrínseco indispensável, cuja ausência de comprovação, após indeferimento da gratuidade e intimação específica, acarreta o não conhecimento do recurso por deserção. 2. A inércia da parte diante da determinação de recolhimento das custas processuais configura inadmissibilidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 932, III, 1.007, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.201; TJ-SP, AGT: 00478578220008260506 SP, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 23.08.2022; TJ-MG, AI: 10000212667141001 MG, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 05.04.2022.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposta por **JUDITE MENDES DE ARAUJO e OUTROS** em face da r. sentença (id. 31552240) proferida pelo MM. Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Ananindeua, nos autos da **AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO** proposta em desfavor de **CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MARIA MENDES**.

A parte apelante pugnou preliminarmente, em suas razões recursais no id. 31552246, pela concessão do benefício da justiça gratuita ante a impossibilidade do custeio das custas processuais.

Justiça gratuita indeferida no id. 34867936, pelo que foi determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção.

Em certidão de id. 35248662, verifica-se a ausência de manifestação do apelante.

É o relatório

DECIDO.

Os requisitos extrínsecos compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ AgInt no REsp n. 1.834.016/RS 3ª Turma Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino j. 25.05.2021 Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a

comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007 do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente provará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Da detida análise dos autos, constata-se que, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, a parte recorrente foi intimada no id. 34867936 a comprovar o recolhimento do preparo recursal, em observância aos termos da legislação supramencionada, sob pena de deserção.

Entretanto, a parte apelante manteve-se inerte, consoante certidão de id. 35248662.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

A propósito:

Agravo interno. Agravo de instrumento Justiça gratuita. Hipossuficiência. Não comprovada. Indeferimento. Recolhimento do preparo. Deserção. Recurso não provido. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo, todavia, a parte deve trazer elementos indicativos de que sua real situação financeira o impossibilite de arcar com as custas do processo, logo, diante da ausência de comprovação o indeferimento do pleito é medida que se impõe, devendo ser facultado à parte o devido recolhimento do preparo recursal. Ausente o facultado recolhimento do preparo, julga-se deserto o agravo de instrumento, de que não se conhece, e se nega provimento ao agravo interno. (TJ-RO - AI: 08092357120208220000 RO 0809235-71.2020.822.0000, Data de Julgamento: 10/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO PELO RELATOR - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Nos termos do art. 101 do CPC/2015, contra a decisão que indeferir a gratuidade caberá agravo de instrumento, estando o recorrente dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso (caput e § 1º) - Confirmada a denegação, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC/2015, art. 101, § 2º)- Ausente nos autos comprovação do recolhimento de preparo pela parte recorrente, mesmo depois de regulamente intimada para tanto, resta configurada a hipótese de deserção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade. (TJ-MG - AI: 10000212667141001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
7ª CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003145-
77.2022.8.16.0000, DA COMARCA DE NOVA ESPERANÇA - VARA CÍVEL.
AGRAVANTE: ML FERREIR CONFECÇÕES. AGRAVADO: MARCELO
APARECIDO GHISELLINI. RELATOR: DES. FABIAN SCHWEITZER.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS DO RECURSO – DESERÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR - AI: 00031457720228160000 Nova Esperança 0003145-
77.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Fabian Schweitzer, Data
de Julgamento: 14/06/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação:
14/06/2022)

Conclui-se, portanto, que a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após devidamente intimada a fazê-lo, enseja o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **NÃO CONHEÇO** do recurso de apelação ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Diante do não conhecimento do recurso da demandada, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** OU **AGRAVO INTERNO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

P.R.I.C.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora